NO 111

K. S. Pathirana

ශ්‍රී ලංකා
ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ
පාර්ලිමේන්තුව

1993 අංක 50 දරන
ජාතික මැණික් සහ ස්වර්ණාභරණ
අධිකාරිය පනත

[සහතිකය සටහන් කළේ 1993 ඔක්තෝබර් මස 21 වන දින]

ආණ්ඩුවේ නියමය පරිදි මුද්‍රණය කරන ලදී

1993 ඔක්තෝබර් මස 22 වන දින ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ගැසට් පත්‍රයේ II වන කොටසේ අතිරේකයක් වශයෙන් පළ කරන ලදී

ශ්‍රී ලංකා රජයේ මුද්‍රණ දෙපාර්තමේන්තුවේ මුද්‍රණය කරන ලදී.

කොළඹ 7, රජයේ ප්‍රකාශන කාර්යාංශයෙන් මිළ දී ලබාගත හැකිය.

තැපැල් ගාස්තුව: රු. 3.10 යි

48/-

1993 අංක 50 දරන ජාතික මැණික් සහ ස්වර්ණාභරණ අධිකාරිය පනත

[සහතිකය සටහන් කළේ 1993 ඔක්තෝබර් මස 21 වන දින]

එල්. ඩී.—ඕ. 80/90

මැණික් කර්මාන්තය සහ ස්වර්ණාභරණ කර්මාන්තය සංවර්ධනය කිරීම, විධිමත් කිරීම සහ ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා ජාතික මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අධිකාරියක් පිහිටුවීම සඳහා ද එම සංවිධා[illegible] ඇති කිරීම පිණිස [illegible] විධිවිධාන සැලැස්වීම සඳහා ද 1971 අංක 13 දරන රාජ්‍ය මැණික් සංස්ථා පනත අවලංගු කිරීම සඳහා ද, ඊට සම්බන්ධ හෝ ආනුෂංගික කාරණා සඳහා ද විධිවිධාන සැලැස්වීම පිණිස වූ පනතකි.

අධිකාරියක් පිහිටුවීම මඟින්, මැණික් පතල් කැණීම සහ මැණික් කර්මාන්තය විධිමත් කිරීම සහ මැණික් කර්මාන්තය සහ ස්වර්ණාභරණ කර්මාන්තය සංවර්ධනය කිරීම මගජන හිත පිණිස [illegible] වන බැවින් : — පූර්විකාව

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ පාර්ලිමේන්තුව විසින් මෙසේ පනවනු ලැබේ :—

1. (1) මේ පනත 1993 අංක 50 දරන ජාතික මැණික් සහ ස්වර්ණාභරණ අධිකාරිය පනත යනුවෙන් හඳුන්වනු ලැබේ. — ලුහුඬු නාමය හා ක්‍රියාත්මක වීමේ දිනය.

(2) (අ) මේ වගන්තියේ විධිවිධාන, 55 වන සහ 56 වන වගන්තිය සහ මේ පනතේ III වන කොටස මේ පනත පනවනු ලබන දිනයේ දී ක්‍රියාත්මක විය යුතු ය.

(ආ) (56 වන සහ 56 වන වගන්තිවල විධිවිධාන හැර) I, II සහ IV වන කොටස්වල විධිවිධාන අමාත්‍යවරයා විසින් ගැසට් පත්‍රයේ පළකරනු ලබන නියමයක් මඟින් නියම කරනු ලබන (මෙහි මින්මතු "නියමිත දිනය" යනුවෙන් සඳහන් කරනු ලබන) දිනයක දී ක්‍රියාත්මක විය යුතු ය.

1 වන කොටස

ජාතික මැණික් සහ ස්වර්ණාභරණ අධිකාරිය පිහිටුවීම

2. (1) (මේ පනතේ "අධිකාරිය" යනුවෙන් සඳහන් කරනු ලබන) ජාතික මැණික් සහ ස්වර්ණාභරණ අධිකාරිය යනුවෙන් හඳුන්වනු ලැබිය යුතු අධිකාරියක් පිහිටුවනු ලැබිය යුතු ය. — ජාතික මැණික් සහ ස්වර්ණාභරණ අධිකාරිය පිහිටුවීම.

(2) අධිකාරිය, (1) වන උපවගන්තියෙන් ඊට දෙනු ලැබූ නාම [illegible] සංස්ථාවක් විය යුතු ය. තවද ඊට අවිච්ඡින්න පැවැත්මක් සහ පොදු මුද්‍රාවක් තිබිය යුතු අතර, එම නාමයෙන් එය විසින් ද ඊට විරුද්ධව ද නඩු පවරනු ලැබිය හැකි ය.

3. අධිකාරියේ කටයුතු පරිපාලනය කිරීම සහ කළමනාකරණය කිරීම, [illegible] සහ [illegible] සාමාජිකයන් [illegible], (මේ කොටසේ මින් මතු "මණ්ඩලය" යනුවෙන් සඳහන් කරනු ලබන) අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය වෙත පවරනු ලැබිය යුතු ය :— — අධිකාරියේ මණ්ඩලය.

(අ) මුදල් විෂයය භාර අමාත්‍යවරයාගේ අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් වරයා හෝ අමාත්‍යවරයා විසින් නම් කරනු ලබන එම අමාත්‍යාංශයේ සහ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරියෙක් ;

(ආ) 1979 අංක 40 දරන ශ්‍රී ලංකා අපනයන සංවර්ධන පනත මගින් පිහිටුවන ලද අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලයේ සභාපතිවරයා;

(ඇ) මුදල් අමාත්‍යවරයා විසින් නම් කරනු ලබන ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධරයෙක්;

(ඈ) [illegible] බැංකුවේ සභාපතිවරයා;

(ඉ) එම පනත යටතේ පිහිටුවන ලද [illegible] සභාපතිවරු;

(ඊ) [illegible] දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා සහ අමාත්‍යවරයා විසින් නම් කරනු ලබන, එම දෙපාර්තමේන්තුවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධරයෙක්;

(උ) අමාත්‍යවරයා විසින් නම් කරනු ලබන කර්මාන්ත විෂයය භාර අමාත්‍යවරයාගේ අමාත්‍යාංශයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධරයෙක්;

(ඌ) මැණික් විද්‍යාව, භූ විද්‍යාව, පතල් කැණීම, මැණික් කැපීම හෝ මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ නිෂ්පාදනය, විකිණීම සහ අපනයනය සම්බන්ධව කටයුතුවල පුළුල් පළපුරුද්දක්, කුසලතාවක් සහ ප්‍රවීණත්වයක් ඇති බවට අමාත්‍යවරයාට පෙනී යන්නා වූ සහ අමාත්‍යවරයා විසින් පත් කරනු ලබන්නා වූ (මෙහි මින්මතු "පත් කළ සාමාජිකයන්" යනුවෙන් සඳහන් කරනු ලබන) වෙනත් සාමාජිකයන් පස් දෙනෙක්.

සාමාජිකත්වයට නුසුදුසු වීම.

4. යම් තැනැත්තකු—

(අ) පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයකු, පළාත් සභා මන්ත්‍රීවරයකු හෝ යම් පළාත් පාලන ආයතනයක සාමාජිකයකු වේ නම් හෝ එවැනි මන්ත්‍රීවරයකු හෝ සාමාජිකයකු වශයෙන් පත්වන්නේ නම්; හෝ

(ආ) ශ්‍රී ලංකාවේ පුරවැසියකු නොවේ නම් හෝ ශ්‍රී ලංකාවේ පුරවැසියකුව සිටීම අවසන් වේ නම්; හෝ

(ඇ) ශ්‍රී ලංකාවේ හෝ වෙනත් යම් රටක බලපවත්වන යම් නීතියක් යටතේ සිහි විකල් තැනැත්තකු බවට තීරණය කරනු ලැබ සිටී නම් හෝ ප්‍රකාශයට පත් කරනු ලැබ සිටී නම්; හෝ

(ඈ) ශ්‍රී ලංකාවේ හෝ වෙනත් යම් රටක යම් අධිකරණයක් විසින් නියම කරන ලද සිර දඬුවමක් විඳිමින් සිටී නම් හෝ විඳ ඇත්නම්; හෝ

(ඉ) අධිකාරිය විසින් හෝ අධිකාරිය වෙනුවෙන් ඇති කරන ලද යම් ගිවිසුමක් යටතේ යම් අයිතිවාසිකමක් හෝ ප්‍රතිලාභයක් දරයි නම් හෝ භුක්ති විඳියි නම්; හෝ

(ඊ) මණ්ඩලයේ සාමාජිකයකු වශයෙන් තම කර්තව්‍ය තමා විසින් ඉටු කිරීමේදී ඊට හානිකර අන්දමින් බලපෑමට ඉඩ ඇති යම් මූල්‍ය හෝ වෙනත් සම්බන්ධතාවක් දරයි නම්

එම තැනැත්තා මණ්ඩලයේ සාමාජිකයකු වශයෙන් පත් කරනු ලැබීමට හෝ මණ්ඩලයේ සාමාජිකයකු ලෙස දිගටම කටයුතු කර ගෙන යාමට හෝ නුසුදුස්සෙක් වන්නේ ය.

5. සෑම පත් කළ සාමාජිකයකු ම, මරණය, ඉල්ලා අස්වීම හෝ ධුරයෙන් ඉවත් කිරීම නිසා කලින් ධුරය හිස් කළහොත් මිස, ඔහු පත් කරනු ලැබූ දිනයේ සිට අවුරුදු තුනක කාලයක් ධුරය දැරිය යුතු අතර ඔහු ධුරයෙන් ඉවත් කරනු ලැබුවහොත් මිස, නැවත පත් කරනු ලැබීමට සුදුස්සෙක් වන්නේ ය. පත් කළ සාමාජිකයන්ගේ ධුර කාලය

6. (1) අමාත්‍යවරයා විසින් ගැසට් පත්‍රයෙහි පළ කරනු ලබන නියමයක් මගින් යම් පත් කළ සාමාජිකයකු යම් හේතුවක් නොදක්වා ධුරයෙන් ඉවත් කරනු ලැබිය හැකි ය. මේ වගන්තිය යටතේ නියමයක් කරනු ලැබූ විට යම් සාමාජිකයකු පමණක් විශේෂයෙන් ද ඒ සාමාජිකයා, එම නියමය ගැසට් පත්‍රයෙහි පළ කරනු ලැබූ දිනයෙහි ධුරය හිස් කළ අයකු ලෙස සලකනු ලැබිය යුතු ය. පත් කළ සාමාජිකයන් ඉවත් කිරීම සහ ඉල්ලා අස්වීම

(2) යම් පත් කළ සාමාජිකයකු මරණය, ඉල්ලා අස්වීම හෝ ධුරයෙන් ඉවත් කරනු ලැබීම නිසා ධුරය හිස් කළ අවස්ථාවක, අමාත්‍යවරයා විසින්, 3 වන වගන්තියේ විධිවිධාන සැලකිල්ලට ගනිමින්, ඒ සාමාජිකයාට අනුප්‍රාප්තිකීම සඳහා වෙනත් යම් තැනැත්තකු පත් කරනු ලැබිය හැකි ය. එසේ පත් කරනු ලබන යම් සාමාජිකයකු, තමා අනුප්‍රාප්තිකයා වන සාමාජිකයාගේ ධුර කාලයෙන් ගත නොවූ කාලය තුළ ධුරය දැරිය යුතු ය.

(3) යම් පත් කළ සාමාජිකයකු විසින්, තමා ඉල්ලා අස්වන බවට අමාත්‍යවරයා වෙත යොමු කරන ලද ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් යවන ලද ලිපියක් මගින්, කවර හෝ අවස්ථාවකදී, ස්වකීය ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්විය හැකි ය.

(4) රෝගාතුරවීම, අබලතාව හෝ මාස තුනකට නොඅඩු කාලයක් ශ්‍රී ලංකාවෙන් බැහැරව සිටීම නිසා තම ධුරයෙහි කාර්ය ඉටු කිරීමට මණ්ඩලයේ පත් කළ සාමාජිකයකුට තාවකාලිකව නොහැකි වන අවස්ථාවක, එසේ නොහැකිවීම ගැන අමාත්‍යවරයාට ලියවිල්ලකින් දැන්වීම එම සාමාජිකයාගේ යුතුකම වන්නේ ය. ඉන්පසු ඔහු වෙනුවට වැඩබැලීම සඳහා අමාත්‍යවරයා විසින් 3 වන වගන්තියේ විධිවිධාන සැලකිල්ලට ගනිමින් වෙනත් තැනැත්තකු පත් කළ හැකි ය.

7. අමාත්‍යවරයා විසින්, මුදල් විෂයය භාර අමාත්‍යවරයා විමසා, තීරණය කරනු ලබන පාරිශ්‍රමිකයක් අධිකාරියේ අරමුදලින් මණ්ඩලයේ සාමාජිකයන්ට ගෙවනු ලැබිය හැකි ය. සාමාජිකයන්ගේ පාරිශ්‍රමික

මණ්ඩලයේ සභාපතිවරයා

8. (1) මණ්ඩලයේ සභාපතිවරයා, අමාත්‍යවරයා විසින් පත් කරනු ලැබිය යුතු ය.

(2) රෝගාතුරවීම නිසා හෝ ශ්‍රී ලංකාවෙන් බැහැරව සිටීම නිසා සභාපතිවරයාට ස්වකීය ධුරයේ කටයුතු කරගෙන යාමට තාවකාලික වශයෙන් නොහැකි වූ අවස්ථාවක දී ඔහු වෙනුවෙන් වැඩබැලීම සඳහා අධ්‍යක්ෂ තැනැත්තකු අමාත්‍යවරයා විසින් පත් කරනු ලැබිය හැකි ය.

(3) අමාත්‍යවරයා විසින් හේතු දක්වා සභාපතිවරයාගේ පත්වීම අවලංගු කළ හැකි ය.

(4) සභාපතිවරයා විසින් අමාත්‍යවරයා වෙත යොමු කළ ලිපියක් මගින් සභාපති ධුරයෙන් ඕනෑම අවස්ථාවක දී ඉල්ලා අස්විය හැකි ය. ඉල්ලා අස්වීම අමාත්‍යවරයා විසින් ලියවිල්ලක් මගින් භාර ගත් විට එම ඉල්ලා අස්වීම ක්‍රියාත්මක විය යුතු ය.

(5) (3) වන සහ (4) වන උපවගන්තිවල විධිවිධානවලට යටත්ව, සභාපතිවරයාගේ ධුර කාලය අවුරුදු තුනක් විය යුතු ය.

(6) සභාපතිවරයා අධිකාරියේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරියා විය යුතු අතර, මණ්ඩලයේ මෙහෙයවීමට හා පාලනයට යටත්ව, අධිකාරියේ කටයුතු පිළිබඳ පරිපාලනය හා කළමනාකරණය ඔහුට භාර විය යුතු ය.

මණ්ඩලයේ රැස්වීම්.

9. (1) සභාපතිවරයා සැසියක සිටී නම්, ඔහු මණ්ඩලයේ සෑම රැස්වීමක මුලසුන දැරිය යුතුය. ඔහු යම් රැස්වීමකට සභාපති වශයෙන් නොපැමිණි විට, සැසියට පැමිණ සිටින සාමාජිකයන් විසින් තමන් අතුරින් කෙනෙකු ඒ රැස්වීමේ මුලසුන දැරීම සඳහා තෝරා පත් කර ගත යුතුය.

(2) මණ්ඩලයේ යම් රැස්වීමක් සඳහා වූ ගණපූරණය සාමාජිකයන් [illegible] දෙනෙකු විය යුතු ය.

(3) සභාපතිවරයාට හෝ මණ්ඩලයේ යම් රැස්වීමක මුලසුන දරන සාමාජිකයාට තමාගේ ඡන්දයට අතිරේකව, තීරක ඡන්දයක් තිබිය යුතු ය.

(4) මේ වගන්තියේ විධිවිධානවලට යටත් ව, මණ්ඩලය විසින් මණ්ඩලයේ රැස්වීම් සහ එම රැස්වීම්වලදී කටයුතු කිරීම පිළිබඳ කාර්ය පටිපාටිය නියමය කරනු ලැබිය හැකි ය.

පුරප්පාඩුවක් තිබීමේ හේතුවෙන් ක්‍රියාවන් අවලංගු නොවන බව

10. මණ්ඩලයේ සාමාජිකයන් අතර යම් පුරප්පාඩුවක් හෝ යම් සාමාජිකයකුගේ පත්වීම පිළිබඳ යම් දෝෂයක් තිබීමේ හේතුව නිසා ම, මණ්ඩලයේ කිසිදු ක්‍රියාවක්, තීරණයක් හෝ කාර්යයක් අවලංගු වන ලෙස නොසැලකිය යුතු ය.

අධිකාරියේ මුද්‍රාව

11. (1) අධිකාරියේ මුද්‍රාව මණ්ඩලය විසින් තීරණය කර සකස් කළ හැකි අතර එය, මණ්ඩලය විසින් තීරණය කරනු ලබන ආකාරයට වෙනස් කරනු ලැබිය හැකි ය.

(2) අධිකාරියේ මුද්‍රාව, මණ්ඩලය විසින් කලින් කල තීරණය කරනු ලබන තැනැත්තකුගේ භාරයේ තිබිය යුතු ය.

(3) අධිකාරියේ මුද්‍රාව යම් සාධන පත්‍රයකට හෝ ලේඛනයකට තැබීම මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ඇතිව සහ සාක්ෂි වශයෙන් ඒ සාධන පත්‍රයට හෝ ලේඛනයට අත්සන් තැබිය යුතු සභාපතිවරයා සහ එක් සාමාජිකයකුගේ ඉදිරිපිටදී හැර නොකළ යුතු ය.

(4) අධිකාරියේ මුද්‍රාව තබන ලද සාධන පත්‍ර සහ ලේඛන පිළිබඳ රෙජිස්ටරයක් මණ්ඩලය විසින් තබාගත යුතු ය.

12. ජාතික ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී හා කාර්යභාර ඉටුකිරීමේදී අධිකාරිය මැණික් කර්මාන්තය හා ස්වර්ණාභරණ කර්මාන්තය පිළිබඳ ආණ්ඩුවේ සාමාන්‍ය ප්‍රතිපත්තියට ද ඒ ප්‍රතිපත්තියට අදාළව අමාත්‍යවරයා විසින් නියම කරනු ලබන යම් සාමාන්‍ය හෝ විශේෂ විධානවලට ද අනුකූලව ක්‍රියා කළ යුතු ය. අධිකාරිය විසින් ජාතික ප්‍රතිපත්ති අමාත්‍යවරයාගේ නියෝග පරිදි ක්‍රියාත්මක කළ යුතු බව.

13. (1) මණ්ඩලය විසින් එහි ප්‍රතිපත්ති හා කාර්යභාර [illegible] සභාපතිවරයාට පවරනු ලැබිය හැකි ය. මණ්ඩලයේ ප්‍රතිපත්ති හා කාර්යභාර පැවරීම.

(2) (1) වන උපවගන්තිය යටතේ අධිකාරියේ ප්‍රතිපත්ති හා කාර්යභාර [illegible] පවරනු ලැබූ සභාපතිවරයා විසින්, එසේ පවරනු ලැබූ ප්‍රතිපත්ති හා කාර්යභාර, මණ්ඩලයේ විශේෂ හෝ සාමාන්‍ය විධානවලට අනුකූලව ක්‍රියාත්මක කිරීම හෝ ඉටු කිරීම කළ යුතු ය.

14. (1) අධිකාරියේ කාර්යභාර පහත සඳහන් පරිදි විය යුතු ය:— අධිකාරියේ කාර්යභාර.

(අ) මැණික් කර්මාන්තය සහ ස්වර්ණාභරණ කර්මාන්තය ප්‍රවර්ධනය කිරීම සහ සංවර්ධනය කිරීම;

(ආ) මැණික් කර්මාන්තය සහ ස්වර්ණාභරණ කර්මාන්තය ප්‍රවර්ධනය කිරීම සහ සංවර්ධනය කිරීම සඳහා යෝජනා ක්‍රම ආරම්භ කර ක්‍රියාත්මක කිරීම;

(ඇ) ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළත සහ ඉන් පිටත ගෝ මැණික් සහ ස්වර්ණාභරණ සඳහා වෙළඳ පොළ ප්‍රයෝජනයට ගැනීම සහ ඒ මැණික් සහ ස්වර්ණාභරණ සඳහා ලෝක වෙළෙඳ පොළවල ඉල්ලුම ප්‍රවර්ධනය කිරීම;

(ඈ) මැණික් සහ ස්වර්ණාභරණ කර්මාන්තය දියුණු කිරීමේ අදහසින් එම කර්මාන්තයන්හි අදාළ සෑම අංශයකම සේවක පිරිස්වලට කාර්මික පුහුණුව, විශේෂයෙන් ගවේෂණ සහ මැණික් කැපීම පිළිබඳව පුහුණුව ප්‍රවර්ධනය කිරීම සහ ඊට අනුග්‍රහය දැක්වීම;

(ඉ) අනාගත ගැනුම්කරුවන් අතර මැණික් කර්මාන්තය සහ ස්වර්ණාභරණ කර්මාන්තය කෙරෙහි විශ්වාසය ඇති කිරීම පිණිස අවශ්‍ය විය හැකි පියවර ගැනීම;

(ඊ) නීති විරෝධී මැණික් ගැරීම සහ නීති විරෝධී ලෙස මැණික් ශ්‍රී ලංකාවෙන් ඉවත් කිරීම වැළැක්වීම;

(ඪ) පතල් කැණීමේ හෝ මැණික් පැවීමේ අවසරපත්‍රයක් සඳහා ඉල්ලුම් කිරීමක [illegible] මිනා මැණික් සඳහා පතල් කැණීමේ අවසරපත්‍රයක් අත් සතු කරදීම පිළිබඳව [illegible] ව්‍යවස්ථාවේ විධිවිධාන [illegible] බරයා වශයෙන් ක්‍රියා කිරීම :

[illegible] සෑම අත්සතු කිරීමක්ම [illegible] සහ පරිසර විෂයය භාර [illegible] ඇතිව විය යුතු අතර, ඒ [illegible] හා සම්බන්ධ ඉඩම් මහවැලි අධිකාරිය සන්තකයේ තිබෙන අවස්ථාවක, මහවැලි සංවර්ධන විෂයය භාර අමාත්‍යවරයාගේ ද එකඟත්වය ඇතිව විය යුතු ය;

එසේම තවදුරටත් යම් [illegible] කිරීමක් පිළිබඳව අමාත්‍යවරයන් අතර එකඟ [illegible] පවත්නා අවස්ථාවක, එම කාරණය අමාත්‍ය [illegible] වෙත යොමු කළ යුතු අතර, ඉන් පසුව ඒ අත්සතු කිරීම්, අමාත්‍ය මණ්ඩල යේ එකඟත්වය ඇතිව විය යුතු ය.

(ණ) [illegible] සැපයීම ;

(ත) යම් උපලේඛනගත ලිඛිත නීතියක්—

(i) එය මැණික් හෝ මැණික් කර්මාන්තය සම්බන්ධ යෙන් අදාළ වන තාක් දුරට ; හෝ

(ii) මේ පනත යටතේ අධිකාරියේ බලතල, කර්තව්‍ය සහ කාර්ය අධිකාරිය විසින් ක්‍රියාත්මක කිරීමට සහ ඉටු කිරීමට හැකිවනු පිණිස අවශ්‍ය වන තාක් දුරට,

එම නීතියේ කාර්ය පරිපාලනය කිරීම ;

(ථ) [illegible]

(ද) [illegible] මුද්‍රා තබන බවට වගබලා ගැනීම ;

(ධ) මැණික් කර්මාන්තයේ සහ ස්වර්ණාභරණ කර්මාන්තයේ යෙදී සිටින නැනැත්තන්ගෙන් මැණික් කර්මාන්තයට හෝ ස්වර්ණාභරණ කර්මාන්තයට අදාළ යම් කාරණයක් පිළිබඳ සංඛ්‍යා ලේඛන එකතු කිරීම සහ අධිකාරියේ අභිමතය පරිදි එම සංඛ්‍යා ලේඛන පළ කිරීම ;

(ක) ශ්‍රී ලංකාවේ මැණික් කර්මාන්තයේ සහ ස්වර්ණාභරණ කර්මාන්තයේ සංවර්ධනය ඇති කිරීම හා සම්බන්ධීකරණය කිරීම සඳහා මැණික් කර්මාන්තය, ස්වර්ණාභරණ කර්මාන්තය සහ ආණ්ඩුවේ දෙපාර්තමේන්තු අතර අවශ්‍ය සහයෝගය ලබාදීම;

(ඛ) මැණික් කර්මාන්තයේ සහ ස්වර්ණාභරණ කර්මාන්තයේ වැඩ කරන තැනැත්තන්ගේ සේවා නියුක්ති නියමයන් සහ කොන්දේසි, විශේෂයෙන් එම තැනැත්තන්ගේ ජීවිත සහ ශරීරයට අනතුරුවලින් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා සහ සුදුසු ආරක්ෂක පියවර [illegible] කිරීම සහ පාලනය කිරීම.

(2) (1) වන උපවගන්තියේ සඳහන් කාර්යයන් ඉටු කිරීමේ කාර්ය සඳහා අධිකාරියට පහත දැක්වෙන බලතල තිබිය යුතු ය:—

(අ) යම් චංචල හෝ නිශ්චල දේපළක් අත් කර ගැනීම, [illegible] හෝ කුලියට ගැනීම හෝ දීම, උකස් කිරීම, [illegible] කිරීම, විකිණීම හෝ වෙනත් ආකාරයකින් බැහැර කිරීම;

(ආ) කර්තව්‍ය ඉටු කිරීමේ කාර්ය සඳහා අමාත්‍යවරයා විසින් අනුමත කරනු ලබන නියමයන් සහ කොන්දේසි මත ණය මුදල් ලබා ගැනීම;

(ඇ) මුදලින් හෝ වෙනත් ආකාරයකින් වූ තෑගි, ප්‍රදාන හෝ පරිත්‍යාග භාර ගැනීම සහ ඒවා අධිකාරියේ කර්තව්‍ය ඉටු කිරීම සඳහා යෙදීම;

(ඈ) අධිකාරියේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයකු පත් කිරීම;

(ඉ) අධිකාරියේ කටයුතු ඉටු කිරීම සඳහා අවශ්‍ය වෙනත් නිලධාරීන් සහ සේවකයන් පත් කිරීම;

(ඊ) එසේ පත් කරන ලද නිලධාරීන්ට සහ සේවකයන්ට ගෙවිය යුතු පාරිශ්‍රමික නිර්ණය කිරීම;

(උ) අධිකාරියේ අරමුදලින් ඒ පාරිශ්‍රමික ගෙවීම;

(ඌ) [illegible]—

(i) යම් තැනැත්තකුට;

(ii) රජයේ නිලධරයකුට හෝ අධිකාරියේ සේවා නියුක්තයකුට

අධිකාරියේ අරමුදලින්, නියමිත ආකාරයෙන් තෑගි මුදල් ගෙවීම;

(එ) අධිකාරිය විසින් [illegible];

(ඦ) අධිකාරියේ බලතල ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ කර්තව්‍ය ඉටු කිරීම සඳහා අවශ්‍ය වන ගිවිසුම්වලට ශ්‍රී ලංකාව තුළදී හෝ ඉන් පිටතදී එළඹීම සහ ඒ ගිවිසුම් ඉටු කිරීම;

(ඪ) අධිකාරියේ කටයුතු පරිපාලනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් රීති සෑදීම ; සහ

(ණ) සාමාන්‍යයෙන්, අධිකාරියේ කර්තව්‍ය නිසි ලෙස ඉටුකිරීම අනුබල කිරීම සඳහා අවශ්‍ය විය හැකි වෙනත් දේ කිරීම.

අධිකාරිය විසින් බලපත්‍ර නිකුත් කළ යුතු බව

15. (1) වෙනත් යම් ලිඛිත නීතියක පටහැනිව කුමක් සඳහන් වී ඇතද, මැණික් කර්මාන්තය කරගෙන යනු ලබන්නේ හෝ කිරීමට යෝජනා කරනු ලබන්නේ යම් යම් ස්ථානයක පිහිටා ඇත්ද, කුමන් ස්ථානයක පිහිටා ඇත්ද, එම කර්මාන්තය කරගෙන යාම සඳහා බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් වගකිව යුතු එකම බලධරයා අධිකාරිය විය යුතු ය.

(2) අධිකාරිය විසින් නිකුත් කරන ලද බලපත්‍රයක බලය යටතේ හැර කිසිම තැනැත්තකු විසින් මැණික් කර්මාන්තය කරගෙන නොයා යුතු ය.

(3) මැණික් කර්මාන්තය කරගෙන යාම පිළිබඳ බලපත්‍රයන් සඳහා වූ සියලු ඉල්ලීම් නියම කරනු ලබන ආකාරයෙන් අධිකාරිය වෙත ඉදිරිපත් කරනු ලැබිය යුතු ය.

(4) (අ) මැණික් කර්මාන්තය කරගෙන යාම සඳහා වූ බලපත්‍ර යටතේ අධිකාරිය විසින් යම් තැනැත්තකුට බලපත්‍රයක් නිකුත් කිරීම, නියම කරනු ලබන ගාස්තුවක් ඒ තැනැත්තා විසින් අධිකාරියට ගෙවීමෙන් පසුව විය යුතු ය.

(ආ) ඒ සෑම බලපත්‍රයක් ම—

(i) නියමිත ආකෘතියෙහි විය යුතු ය;

(ii) නියම කරනු ලැබිය හැකි නියමයන්ට සහ කොන්දේසිවලට යටත් විය යුතු ය;

(iii) කලින් අවලංගු කරනු ලැබුවහොත් මිස, එය නිකුත් කරනු ලැබූ දිනයේ සිට මාස දොළහක කාලයක් බලාත්මකව පැවතිය යුතු ය.

(5) යම් ඉඩමක මැණික් සඳහා පතල් කැපීම හෝ මැණික් සෙවීම සඳහා බලපත්‍රයක් නිකුත් කර ඇති අවස්ථාවක, ඒ ඉඩමේ හිමිකරුට, ඒ ඉඩමේ අයිතිකරු බලපත්‍රලාභියා නොවන්නේ නම්, බලපත්‍රය කාලසීමාව තුළ ඒ ඉඩමෙන් ලබා ගත් ආදායම වෙළඳපොළේ නියම කරනු ලැබිය හැකි ආකාරයකට තක්සේරු කරන ලද මුදල් ප්‍රමාණයෙන් ප්‍රතිශතයක්, ඒ ඉඩමේ අයිතිකරු විසින් ගෙවනු ලැබිය යුතු ය.

(6) මේ පනත යටතේ යම් තැනැත්තකුට නිකුත් කරනු ලබන කිසිම බලපත්‍රයක් වෙනත් යම් තැනැත්තකුට පැවරිය නොහැකි වන අතර, ඒ අනුව එවැනි යම් පැවරුමක් ශූන්‍ය හා බලරහිත විය යුතු ය.

(7) (2) වන උපවගන්තිය යටතේ නිකුත් කරන ලද යම් බලපත්‍රයක් යටතේ ගෙවිය යුතු යම් මුදලක් ගෙවීම පැහැර හරිනු ලැබුවහොත් හෝ බලපත්‍රයේ දක්වා ඇති නියමයන් සහ කොන්දේසි නිසිවකට අනුකූලව ක්‍රියා කිරීමට බලපත්‍රලාභියා අපොහොසත් වුවහොත් අධිකාරිය විසින් කවර හෝ අවස්ථාවකදී එම බලපත්‍රය ප්‍රත්‍යාදිෂ්ඨ කරනු ලැබිය හැකි ය.

(8) අධිකාරිය විසින්—

(අ) (3) වන උපවගන්තිය යටතේ බලපත්‍රයක් සඳහා කරන ලද ඉල්ලීමක් ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලබන;

(ආ) (7) වන උපවගන්තිය යටතේ බලපත්‍රයක් ප්‍රත්‍යාදිෂ්ඨ කරනු ලබන

අවස්ථාවකදී බලපත්‍රලාභියා විසින් අවස්ථාවෝචිත පරිදි එය ප්‍රතික්ෂේප කිරීමේ හෝ ප්‍රත්‍යාදිෂ්ඨ කිරීමේ දිනයෙන් දින තිහක කාලයක් ඉකුත් වීමට පෙර (මෙහි මින් මතු "ලේකම්වරයා" යනුවෙන් සඳහන් කරනු ලබන) අමාත්‍යවරයාගේ අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා වෙත අභියාචනය කළ හැකි ය.

(9) (8) වන උපවගන්තිය යටතේ තමා වෙත ඉදිරිපත් කරනු ලබන යම් අභියාචනයක් මත, ලේකම්වරයා විසින්—

(අ) අභියාචනයට ඉවදී බලපත්‍රය නිකුත් කිරීමට හෝ අලුත් කිරීමට අධිකාරියට විධාන කළ හැකි ය; නැතහොත්

(ආ) අභියාචනය ප්‍රතික්ෂේප කළ හැකි ය.

(10) (9) වන උපවගන්තිය යටතේ තමන් වෙත නිකුත් කරන ලද යම් විධානයකට අනුකූලව අධිකාරිය විසින් ක්‍රියා කළ යුතු ය.

(11) (8) වන උපවගන්තිය යටතේ ලේකම්වරයා වෙත කරන ලද අභියාචනයක් ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට ලේකම්වරයා විසින් (9) වන උපවගන්තිය යටතේ කරන ලද තීරණයකින් අතෘප්ත ඉල්ලුම්කරුවකු හෝ බලපත්‍රලාභියකු විසින්, ලේකම්වරයාගේ ඒ තීරණය ඔහුට දැනුම් දෙනු ලැබූ දින සිට දවස් තිහක් ඇතුළත, ඒ තීරණයට විරුද්ධව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය වෙත අභියාචනයක් කළ හැකි ය.

(12) (11) වන උපවගන්තිය යටතේ ඉදිරිපත් කරන අභියාචනයකට අදාළ කරගත හැකි ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ රීතිවල විධිවිධාන ඊට අදාළ විය යුතු ය.

(13) ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය වෙත ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ අභියාචනයක් මත, ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින්, (11) වන උපවගන්තිය යටතේ,—

(අ) ඒ අභියාචනයට ඉඩ දී අභියාචනයට විෂය වී ඇති බලපත්‍රය නිකුත් කරන ලෙස හෝ අලුත් කරන ලෙස අධිකාරියට විධාන කළ හැකි ය; නැතහොත්

(ආ) ඒ අභියාචනයට ඉඩ නොදිය හැකි ය.

(4) [illegible]

[illegible] ඇති ය.

අධිකාරිය විසින් මැණික් අපනයනය අනුමත කළ යුතු බව

16. අධිකාරියේ අනුමැතිය ඇතිව මිස කිසිම තැනැත්තකු විසින් ශ්‍රී ලංකාවෙන් මැණික් අපනයනය කිරීම නොකළ යුතු ය.

ස්වර්ණාභරණ කර්මාන්ත සහ [illegible] අධිකාරිය වෙතින් ලියාපදිංචි කළ යුතු බව.

17. (1) කිසිම තැනැත්තකු විසින් [illegible] අධිකාරිය සමග ඒ [illegible] ලියාපදිංචි කර [illegible] යුතු ය.

(2) (1) වන උපවගන්තියේ [illegible] යුතු ය.

(3) [illegible] අධිකාරියෙහි ලියාපදිංචි කළ යුතු ය.

(4) මේ වගන්තියේ කාර්ය සඳහා "[illegible]" [illegible] අදහස් වේ.

18. (1) (2) වන උපවගන්තියේ [illegible] මැණික් [illegible]

පතල් කැණීම් [illegible] ඒ මැණික් [illegible] යුතු ය.

(2) (1) වන උපවගන්තිය [illegible] පතල් කැණීම් [illegible] මැණික් [illegible] තැනැත්තා විසින් [illegible] මැණික් [illegible] අධිකාරිය [illegible] වාවක, ඒ තැනැත්තා විසින් ඒ [illegible] අධිකාරියට භාරදිය යුතු ය.

(3) (2) වන උපවගන්තිය යටතේ යම් මැණිකක් අධිකාරියට භාර දෙනු ලැබූ අවස්ථාවක අධිකාරිය විසින්—

(අ) බලපත්‍රලාභියාගේ කැමැත්ත ඇතිව ඒ මැණික වෙනත් යම් තැනැත්තකුට හෝ තැනැත්තන්ට විකිණීමට සැලැස්විය හැකි ය; නැතහොත්

(ආ) ඒ මැණික විකිණීමට සැලැස්වීම ප්‍රතික්ෂේප කළ හැකි ය.

(4) (3) වන උපවගන්තිය [illegible] අධිකාරිය [illegible] මැණිකක් [illegible] සැලැස්වීම [illegible] යුතු ය.

(5) (3) වන උපවගන්තිය යටතේ අධිකාරියට භාරදෙන ලද යම් මැණිකක් විකිණීමට සැලැස්වීම අධිකාරිය විසින් ප්‍රතික්ෂේප [illegible] විසින් මැණික, අධිකාරියට භාර [illegible] තැනැත්තා වෙත ඒ මැණික විකිණීමට සැලැස්වීම අධිකාරිය විසින් ප්‍රතික්ෂේප [illegible] සමග භාරදිය යුතු ය. [illegible] පැවරී වූ ඒ මැණික් [illegible] රජය භාරය [illegible] යුතු ය.

(6) [illegible] තැනැත්තා (1) වන උපවගන්තිය [illegible] පතල් කැණීමේ [illegible] මැණික් [illegible] විකිණීමට සැලැස්වීම අධිකාරිය විසින් ප්‍රතික්ෂේප [illegible] යුතු ය.

II වන කොටස

අධිකාරියේ මුදල් සහ කාර්ය මණ්ඩලය

අධිකාරියේ ප්‍රාග්ධනය.

19. (1) අධිකාරියේ ආරම්භක ප්‍රාග්ධනය රුපියල් කෝටි පහලොවක් විය යුතු අතර එය පහත දැක්වෙන මුදල් ප්‍රමාණවලින් සමන්විත විය යුතු ය :—

(i) රාජ්‍ය බැංකික සංස්ථාවේ බැරට ඇත්තා වූ ද නියමිත දිනයේ සිට අධිකාරියට පවරනු ලබන්නා වූ ද සියලු මුදල් ප්‍රමාණ යන් ;

(ii) ඒකාබද්ධ අරමුදලින් අධිකාරියට ලබාදෙන මුදල් ප්‍රමාණය.

(2) අධිකාරියේ ප්‍රාග්ධනය අමාත්‍යවරයාගේ අනුමතිය ඇතිව අධිකාරිය විසින් තීරණය කරනු ලබන මුදල් ප්‍රමාණයකින් කලින් කල වැඩි කරනු ලැබිය හැකි ය.

අධිකාරියේ අරමුදල.

20. (1) (මෙහි මින් මතු "අරමුදල" යනුවෙන් සඳහන් කරනු ලබන) අධිකාරියේ ම අරමුදලක් අධිකාරියට තිබිය යුතු ය.

(2) අරමුදලට පහත දැක්වෙන මුදල් ප්‍රමාණයන් ගෙවනු ලැබිය යුතු ය :—

(අ) ඒකාබද්ධ අරමුදලින් අධිකාරියට ලබාදෙන සියලු මුදල් ;

(ආ) රාජ්‍ය බැංකික සංස්ථාවේ බැරට ඇත්තා වූ ද නියමිත දිනයේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි අධිකාරිය වෙත පැවරෙන්නා වූ ද සියලු මුදල් ;

(ඇ) අධිකාරියේ බලතල, කාර්ය සහ කර්තව්‍ය ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී සහ ඉටු කිරීමේදී අධිකාරිය වෙත ලැබෙන සියලු මුදල් ; සහ

(ඈ) පරිත්‍යාග වශයෙන් අධිකාරිය වෙත ලැබෙන සියලු මුදල්.

(3) මේ පනත යටතේ හෝ වෙනත් යම් ලිඛිත නීතියක් යටතේ හෝ අධිකාරියේ බලතල, කාර්ය සහ කර්තව්‍ය ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී සහ ඉටු කිරීමේදී අධිකාරියට දැරීමට සිදුවන වියදම් පියවීම සඳහා අවශ්‍ය සියලු මුදල් සහ අරමුදලින් ගෙවිය යුතු යයි මේ පනතින් නියමිත සියලු මුදල් අරමුදලින් ගෙවනු ලැබිය යුතු ය.

මුදල් වර්ෂය සහ ගිණුම් විගණනය කිරීම.

21. (1) අධිකාරියේ මුදල් වර්ෂය ලිත් වර්ෂය විය යුතු ය.

(2) රාජ්‍ය සංස්ථාවල ගිණුම් විගණනය කිරීම පිළිබඳ වූ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 154 වන ව්‍යවස්ථාවේ විධිවිධාන, අධිකාරියේ ගිණුම් විගණනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් අදාළ විය යුතු ය.

අධිකාරියේ මුදල් ආයෝජනය කිරීම.

22. අධිකාරිය සතු කවර හෝ මුදලක්, මණ්ඩලය විසින් තීරණය කරනු ලබන ආකාරයට, මණ්ඩලය විසින් ආයෝජනය කරනු ලැබිය හැකි ය.

23. (1) අධිකාරිය විසින්, අමාත්‍යවරයාගේ ලිඛිත අනුමතය ඇතිව, අධිකාරිය සඳහා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයකු පත් කරනු ලැබිය හැකි ය.

(2) (1) වන උපවගන්තිය යටතේ පත් කරනු ලබන අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා සෑම අවස්ථාවකම, අධිකාරියේ විධානය යටතේ ක්‍රියා කළ යුතු ය.

(3) අධිකාරිය විසින්, අමාත්‍යවරයා විමසා නිශ්චය කරනු ලබන පාරිශ්‍රමිකයක්, අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයාට ගෙවනු ලැබිය යුතු ය.

24. (1) රජයේ සේවයේ නියුක්ත යම් නිලධරයකු, අධිකාරියේ ඉල්ලීම මත, ඒ නිලධරයාගේ සහ රාජ්‍ය පරිපාලන විෂයය භාරව සිටින අමාත්‍යවරයාගේ අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයාගේ ද කැමැත්ත ඇතිව, අධිකාරිය විසින් එවැනි ම කැමැත්ත ඇතිව නිශ්චය කරනු ලබන කාලසීමාවක් සඳහා අධිකාරියේ කාර්ය මණ්ඩලයට තාවකාලිකව පත් කරනු ලැබිය හැකි ය; නැතහොත් එවැනි ම කැමැත්ත ඇතිව ඒ කාර්ය මණ්ඩලයට ස්ථිරව පත් කරනු ලැබිය හැකි ය.

(2) රජයේ සේවයේ නියුක්ත යම් නිලධරයකු අධිකාරියේ කාර්ය මණ්ඩලයට තාවකාලිකව පත් කරනු ලැබූ අවස්ථාවක, ජාතික රාජ්‍ය සභාවේ 1978 අංක 19 දරන සංස්ථාපිත මණ්ඩල පනතේ 13 වන වගන්තියේ (2) වන උපවගන්තියේ විධිවිධාන, අවශ්‍ය වෙනස් කිරීම් සහිතව, ඒ නිලධරයාට සහ ඔහු සම්බන්ධයෙන් අදාළ විය යුතු ය.

(3) රජයේ සේවයේ නියුක්ත යම් නිලධරයකු අධිකාරියේ කාර්ය මණ්ඩලයට ස්ථිරව පත් කරනු ලැබූ අවස්ථාවක, ජාතික රාජ්‍ය සභාවේ 1978 අංක 19 දරන සංස්ථාපිත මණ්ඩල පනතේ 13 වන වගන්තියේ (3) වන උපවගන්තියේ විධිවිධාන, අවශ්‍ය වෙනස් කිරීම් සහිතව, ඒ නිලධරයාට සහ ඔහු සම්බන්ධයෙන් අදාළ විය යුතු ය.

(4) නිශ්චිත කාලසීමාවකින් ආණ්ඩුවට සේවය කිරීමට එකඟ වී ආණ්ඩුව සමග ගිවිසුමකට අනුගතව ඇති යම් තැනැත්තකු අධිකාරිය විසින් සේවයෙහි යොදවනු ලබන අවස්ථාවක, ඒ තැනැත්තා විසින් අධිකාරියට සේවය කරනු ලබන යම් කාලසීමාවක් ඒ ගිවිසුමෙන් බැඳීම ඉටු කිරීමේ කාර්යය සඳහා ආණ්ඩුවට කරනු ලබන සේවය ලෙස සලකනු ලැබිය යුතු ය.

III වන කොටස

ආයතන පිහිටුවීම

25. (1) මැණික් කර්මාන්තය හෝ ස්වර්ණාභරණ කර්මාන්තය සහ ඒ හා බැඳුණු ක්‍රියාකාරකම් සංවර්ධනය කිරීමේ කාර්යය සඳහා ආයතන පිහිටුවීම අවශ්‍ය බව අමාත්‍යවරයා සලකන අවස්ථාවක, අමාත්‍යවරයා විසින් අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමතිය ඇතිව ගැසට් පත්‍රයේ පළ කරනු ලබන (මෙහි මින් මතු "සංස්ථාපන නියමය" යනුවෙන් සඳහන් කරනු ලබන) නියමයක් මගින්—

(ඉ) ඒ නියමයෙහි නිශ්චය කොට දැක්වෙන කර්තව්‍ය ඉටු කිරීම සඳහා ආයතනයක් පිහිටුවනු ලැබිය යුතු යයි ප්‍රකාශ කළ හැකි ය;

(ඊ) ඒ ආයතනය සඳහා සංස්ථා නාමයක් දිය හැකි ය;

(උ) ආයතනයේ ආරම්භක ප්‍රාග්ධනය නිශ්චිතව සඳහන් කළ හැකි අතර, ඒ සම්බන්ධව අරමුදලින් ගෙවිය හැකි මුදල් ප්‍රමාණය ද අධිකාරිය විසින් එම අරමුදලින් යම් මුදලක් ගෙවිය හැකි නම් ඒ මුදල් ප්‍රමාණය ද, එම ගෙවිය යුතු පිහිටුවනු ලබන ආයතනය විසින් ගෙවනු ලැබිය හැකි මුදල් ප්‍රමාණයක් වේ නම් ඒ මුදල් ප්‍රමාණය ද නිශ්චිතව සඳහන් කළ හැකි ය;

(ඌ) ආයතනයේ අරමුණු නිශ්චිතව සඳහන් කළ හැකි ය;

(එ) ආයතනයේ මූලස්ථානය නිශ්චිතව සඳහන් කළ හැකි ය;

(ඒ) ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ සාමාජික සංඛ්‍යාව, පත්කර ගත යුතු ආකාරය සහ ධුරකාලය අධි කොටසෙහි සඳහන් පරිදි නියම කළ හැකි ය;

(ඔ) අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ ප්‍රථම සාමාජිකයන්, මේ කොටසේ විධිවිධානවලට අනුකූලව පත් කළ හැකි ය;

(ඕ) අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ ප්‍රථම සභාපතිවරයා, මේ කොටසේ විධිවිධානවලට අනුකූලව පත් කළ හැකි ය;

(ක) අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ රැස්වීම් සඳහා වූ ගණපූරණය නිශ්චිතව සඳහන් කළ හැකි ය.

(2) (1) වන උපවගන්තිය යටතේ නියමයක් සාදනු ලැබූ විට, ඒ නියමයේ නිශ්චිතව සඳහන් නාමය ඇති සංස්ථාවක් සහ අඛණ්ඩ පැවැත්මක් ඇති (මේ කොටසෙහි මින් මතු "ආයතනය" යනුවෙන් සඳහන් කරනු ලබන) ආයතනයක් පිහිටුවා ලැබූ ලෙස සැලකිය යුතු ය.

(3) විධිමත් ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ කාර්ය ඉටු කිරීම සම්බන්ධව යම් ආයතනය වෙනුවෙන් අධිකාරිය විසින්, කලින් කළ පොදු හෝ විශේෂ විධාන ලියවිලි මගින් දිය හැකි අතර, ආයතනය විසින් එම විධාන ක්‍රියාවට නැංවිය යුතු ය.

අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය

28. (1) ආයතනයේ (මේ කොටසෙහි මින් මතු "මණ්ඩලය" යනුවෙන් සඳහන් කරනු ලබන) අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ සාමාජිකයන්, අමාත්‍යවරයා විසින් පත් කරනු ලැබිය යුතු අතර, අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා ද ඉන් එක් සාමාජිකයකු විය යුතු ය; තවද, එම සාමාජිකයන් අතුරින් එක් සාමාජිකයකු අමාත්‍යවරයා විසින් මණ්ඩලයේ සභාපතිවරයා ලෙස නම් කරනු ලැබිය යුතු ය.

(2) මණ්ඩලයේ සාමාජිකයකු, කලින් ධුරය හිස් කළහොත් මිස, අවුරුදු තුනක කාලයක් ධුරය දැරිය යුතු ය.

අධිකාරියේ මුද්‍රාව.

27. (1) අධිකාරියට පොදු මුද්‍රාවක් තිබිය යුතු ය. ඒ මුද්‍රාව මණ්ඩලය භාරයේ තිබිය යුතු ය.

(2) අධිකාරියේ මුද්‍රාව තැබීම, මණ්ඩලය නිර්දේශ කරන ආකාරයට කරනු ලැබිය හැකි ය.

(3) මණ්ඩලයේ සාමාජිකයන් දෙදෙනකු ඉදිරිපිට දී හැර මණ්ඩලයේ මුද්‍රාව කිසිම සාධන පත්‍රයකට හෝ ලේඛනයකට තබනු නොලැබිය යුතු අතර, තමන් පැමිණ සිටි බවට සලකුණක් වශයෙන් ඒ දෙදෙනා විසින් ම ඒ සාධන පත්‍රයේ හෝ ලේඛනයේ අත්සන් කළ යුතු ය.

(4) අධිකාරියේ මුද්‍රාව තබන සාධන පත්‍ර හෝ ලේඛන පිළිබඳ රෙජිස්ටරයක් මණ්ඩලය විසින් තබාගත යුතු ය.

අමාත්‍යවරයාගේ විධාන.

28. අමාත්‍යවරයා විසින් මණ්ඩලයේ අදහස් විමසා, කලින් කල මණ්ඩලය වෙත පොදු හෝ විශේෂ විධාන, මණ්ඩලයේ බලතල ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ කාර්ය ඉටු කිරීම සම්බන්ධයෙන් දෙනු ලැබිය හැකි අතර, මණ්ඩලය විසින් ඒ විධාන ක්‍රියාවේ යෙදිය යුතු ය.

[illegible]

29. (1) අධිකාරියේ වැඩ හා ව්‍යාපාරික කටයුතු පිළිබඳ පොදු අධීක්ෂණය, විධානය සහ පාලනය මණ්ඩලය සතු වන්නේ ය.

(2) මේ පනතේ මෙයට පෙරකී විධිවිධානවලින් අධිකාරිය වෙත පැවරී ඇති බලතලවලට විශේෂයෙන් හානියක් නොමැතිව, අධිකාරියට, සංස්ථාගත කිරීමේ නියමයෙහි නිශ්චිත කොට දැක්වෙන විශේෂ බලතල ඇත්තේ ය.

(3) සංස්ථාගත කිරීමේ නියමයේ දැක්වෙන අරමුණු ඉටුකර ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය වන්නා වූ හෝ ප්‍රයෝජනවත් වන්නා වූ සියලු දේ කිරීමට මණ්ඩලයට බලය ඇති අතර, තත්කාර්යය සඳහා, මණ්ඩලය විසින් —

(අ) යම් වංචල හෝ නිශ්චල දේපළක් අත්කර ගැනීම හෝ දැරීම හෝ කුලියට හෝ බද්දට ගැනීම සහ එවැනි යම් දේපළක් කුලියට හෝ බද්දට දීම හෝ විකිණීම හෝ අන්‍යාකාරයකින් බැහැර කිරීම කළ හැකි ය :

එසේ වුවද අධිකාරිය වෙත සතුවී ඇති කිසිම නිශ්චල දේපළක්, අමාත්‍යවරයාගේ පූර්ව අනුමතය නොමැති ව අන්‍යසන්තක නොකළ යුතු ය ;

(ආ) මුදලින් හෝ ද්‍රව්‍ය වශයෙන් හෝ ලැබෙන ප්‍රදාන, ත්‍යාග හෝ පරිත්‍යාග පිළිගත හැකි ය;

(ඇ) ස්වකීය අරමුණු ඉටුකර ගැනීම සඳහා මුදල් ණයට ලබාගත හැකි ය. තවද යම් මුදල් ප්‍රමාණයක් ආපසු ගෙවන බවට ඇපයක් වශයෙන් එහි යම් දේපළක් උකස් කළ හැකිය.

(ආ) ස්වකීය අරමුණු ඉටුකර ගැනීම සඳහා සහ කර්තව්‍ය ඉටුකිරීම සඳහා අවශ්‍ය නිලධරයන්, සේවකයන් සහ අනුයෝජිතයන් පත් කළ හැකි ය;

(ඇ) ස්වකීය කර්තව්‍ය ඉටුකිරීම හෝ කාර්ය කිරීම පිණිස අවශ්‍ය විය හැකි සියලු ගිවිසුම්වලට ඇතුළත් වී ඒ ගිවිසුම් ඉටුකළ හැකි ය.

(ඈ) ආයතනයේ වැඩ කටයුතු පරිපාලනය සම්බන්ධයෙන් රීති සෑදිය හැකි ය;

(ඉ) එහි බලතල, කාර්ය සහ කර්තව්‍ය ක්‍රියාත්මක කිරීමට සහ ඉටුකිරීමට ප්‍රාසංගික වූ හෝ ආනුෂංගික වූ හෝ ඒ හා සම්බන්ධ වූ වෙනත් සියලු ක්‍රියාවන් කළ හැකි ය.

30. ආයතනයේ ප්‍රාග්ධනය, [illegible] නියම කොට ඇත්තේ මුදල් ප්‍රමාණය විය යුතු අතර පාර්ලිමේන්තුවේ යෝජනා සම්මතයක් මගින්, කලින් කල වැඩි කරනු ලැබිය හැකි ය. ආයතනයේ ප්‍රාග්ධනය

31. ආයතනයේ වගකීම, ආයතනයේ ප්‍රාග්ධනයට සීමා විය යුතු ය. ආයතනයේ වගකීම

32. (1) ලිත් වර්ෂය ආයතනයේ මුදල් වර්ෂය විය යුතු ය. ආයතනයේ මුදල් වර්ෂය සහ ගිණුම් විගණනය.

(2) ආයතනයේ ආදායම් හා වියදම්, වත්කම් හා බැරකම් සහ වෙනත් සියලු ගනුදෙනු පිළිබඳව ආයතනය විසින් නිසි ගිණුම් පොත් තබා ගැනීමට සැලැස්විය යුතු ය.

(3) රාජ්‍ය සංස්ථාවල ගිණුම් විගණනය කිරීම පිළිබඳව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 154 වන ව්‍යවස්ථාවේ ඇති විධිවිධාන, ආයතනයේ ගිණුම් විගණනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් අදාළ විය යුතු ය.

33. (1) ස්වකීය බලතල, කාර්ය සහ කර්තව්‍ය කාර්යක්ෂම ලෙස ක්‍රියාත්මක කිරීම හා ඉටුකිරීම සඳහා අවශ්‍ය යයි මණ්ඩලය සලකන නිලධරයන්, සේවකයන් සහ අනුයෝජිතයන් මණ්ඩලය විසින් පත් කරනු ලැබිය හැකි ය. නිලධරයන් සේවකයන් සහ අනුයෝජිතයන් පත් කිරීම

(2) (1) වන උපවගන්තිය යටතේ පත් කරනු ලබන නිලධරයන්ට, සේවකයන්ට සහ අනුයෝජිතයන්ට, මණ්ඩලය විසින් නිර්ණය කරනු ලබන ආකාරයෙන් සහ අනුපාතිකවලට අනුව පාරිශ්‍රමික ගෙවනු ලැබිය යුතු අතර, ඔවුන් මණ්ඩලය විසින් නිර්ණය කරනු ලබන සේවා කොන්දේසිවලට යටත් විය යුතු ය.

(3) රජයේ සේවයේ නියුක්ත යම් නිලධරයකු ආයතනයේ ඉල්ලීම මත, ඒ නිලධරයාගේ සහ රාජ්‍ය පරිපාලන විෂය භාර අමාත්‍යවරයාගේ අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයාගේ ද අනුමැතිය ඇතිව, ආයතනය විසින් එවැනි ම අනුමැතිය ඇතිව නියම කරනු ලබන කාලසීමාවක් සඳහා ආයතනයේ කාර්ය මණ්ඩලයට තාවකාලිකව පත් කරනු ලැබිය හැකි ය; නැතහොත් එවැනි ම අනුමැතිය ඇතිව ඒ කාර්ය මණ්ඩලයට ස්ථිර ව පත් කරනු ලැබිය හැකි ය.

(4) රජයේ සේවයේ නියුක්ත යම් නිලධරයකු ආයතනයේ කාර්ය මණ්ඩලයට තාවකාලිකව පත් කරනු ලැබූ අවස්ථාවක ජාතික රාජ්‍ය සභාවේ 1978 අංක 19 දරන ගමනාගමන මණ්ඩල පනතේ 13 වන වගන්තියේ (2) වන උපවගන්තියේ විධිවිධාන අවශ්‍ය වෙනස් කිරීම් සහිතව, ඒ නිලධරයාට සහ ඔහු සම්බන්ධයෙන් අදාළ විය යුතු ය.

(5) රජයේ සේවයේ නියුක්ත යම් නිලධරයකු ආයතනයේ කාර්ය මණ්ඩලයට ස්ථිර ව පත් කරනු ලැබූ අවස්ථාවක, ජාතික රාජ්‍ය සභාවේ 1978 අංක 19 දරන ගමනාගමන මණ්ඩල පනතේ 13 වන වගන්තියේ (3) වන උපවගන්තියේ විධිවිධාන අවශ්‍ය වෙනස් කිරීම් සහිත ව, ඒ නිලධරයාට සහ ඔහු සම්බන්ධයෙන් අදාළ විය යුතු ය.

(6) නිශ්චිත කාල සීමාවක් ආණ්ඩුවට සේවය කිරීමට එකඟ වී ගිවිසුමකට ඇතුළත් වී ඇති යම් තැනැත්තකු ආයතනය විසින් සේවයෙහි යොදවා ගනු ලබන අවස්ථාවක, ඒ තැනැත්තා විසින් ආයතනයට සේවය කරනු ලබන යම් කාල සීමාවක් ඒ ගිවිසුමේ බැඳීම ඉටු කිරීමේ කාර්යය සඳහා ආණ්ඩුවට කරනු ලබන සේවය ලෙස සලකනු ලැබිය යුතු ය.

රජයේ වංචල හා නිශ්චල දේපළ ආයතනයට පැවරිය හැකි බව.

34. (1) රජයේ යම් නිශ්චල දේපළක් ආයතනයේ කාර්ය සඳහා අවශ්‍ය වන අවස්ථාවක, ඒ කාර්යය ඒ දේපළ රජයේ ඉඩම් ආඥා පනතේ 6 වන වගන්තිය යටතේ විශේෂ ප්‍රදානයක් කළ හැකි හෝ බද්දක් දිය හැකි හෝ කාර්යයක් සේ සැලකිය යුතු අතර, ඒ අනුව ආයතනය වෙත ඒ දේපළ සම්බන්ධයෙන් කෙරෙන විශේෂ ප්‍රදානයකට හෝ බදු දීමකට හෝ ඒ ආඥා පනතේ විධිවිධාන අදාළ විය යුතු ය.

(2) රජයේ යම් වංචල දේපළක් ආයතනයේ කාර්ය සඳහා අවශ්‍ය වන අවස්ථාවක, අමාත්‍යවරයා විසින් ගැසට් පත්‍රයේ පළ කරන නියමයක් මගින් ඒ වංචල දේපළෙහි සන්තකය සහ ප්‍රයෝජනය ආයතනය වෙත පවරා, සතු කර දිය හැකි ය :

එසේ වුව ද රජයේ යම් වංචල දේපළක් කෙරෙහි බලපාන කිසිම නියමයක්, ඒ දේපළෙහි පාලනය දරන අමාත්‍යවරයාගේ එකඟත්වය නොමැතිව, මේ උපවගන්තියේ මීට ඉහතින් වූ විධිවිධාන යටතේ අමාත්‍යවරයා විසින් නොකළ යුතු ය.

ආයතනයේ සාමාජිකයන් නිලධරයන් සහ සේවකයන් රාජ්‍ය සේවකයන් ලෙස සැලකිය යුතු බව.

35. ආයතනයේ සියලු සාමාජිකයන්, නිලධරයන් සහ සේවකයන් දණ්ඩ නීති සංග්‍රහයේ අර්ථානුකූලව සහ එහි කාර්ය සඳහා, රජයේ සේවකයන් ලෙස සලකනු ලැබිය යුතු ය.

36. ආයතනයට විරුද්ධ ව පවරන ලද කිසිම නඩුවක දී ආයතනයේ සාමාජිකයකුට විරුද්ධ ව පෞද්ගලික වශයෙන් හෝ ඔහුගේ දේපළට විරුද්ධ ව හෝ කිසිම ඩික්‍රියක් හෝ ආඥාවක් නිකුත් නොකළ යුතු ය.

ආයතනයේ සාමාජිකයකුට විරුද්ධ ව හෝ ඔහුගේ දේපළට විරුද්ධ ව කිසිම ඩික්‍රියක් ආඥාවක් නිකුත් නොකළ යුතු බව.

37. ආයතනය, අල්ලස් පනතේ අර්ථානුකූල ව උපලේඛනගත ආයතනයක් ලෙස සැලකිය යුතු අතර ඒ පනතේ විධිවිධාන ඒ අනුව තේරුම් ගත යුතු ය.

ආයතනය අල්ලස් පනතේ අර්ථානුකූලව උපලේඛනගත ආයතනයක් ලෙස සැලකිය යුතු බව.

38. (1) නියෝග සෑදීමට මේ කොටසින් බලය දී ඇති කවර හෝ කාරණයක් සම්බන්ධයෙන් අමාත්‍යවරයා විසින් නියෝග සාදනු ලැබිය හැකි ය.

නියෝග.

(2) (1) වන උපවගන්තිය යටතේ සාදන ලද සෑම නියෝගයක් ම ගැසට් පත්‍රයේ පළ කරනු ලැබිය යුතු අතර, එසේ පළකරනු ලැබූ දිනයේ හෝ නියෝගයෙහි සඳහන් කරනු ලැබිය හැකි යම් පසු දිනයක හෝ එය ක්‍රියාත්මක විය යුතු ය.

(3) (1) වන උපවගන්තිය යටතේ සාදන ලද සෑම නියෝගයක් ම, ගැසට් පත්‍රයේ පළකරනු ලැබීමෙන් පසු හැකි ඉක්මනින් අනුමතය සඳහා පාර්ලිමේන්තුව වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතු ය. එසේ අනුමත කරනු නොලැබූ යම් නියෝගයක්, ඒ යටතේ මින් පෙර කරන ලද කිසිවකට හානියක් නොමැතිව, එම අනනුමතයේ දින සිට පරිච්ඡින්න කරනු ලැබූ ලෙස සැලකිය යුතු ය.

(4) යම් නියෝගයක් එසේ පරිච්ඡින්න කරනු ලැබූ ලෙස සැලකෙන දිනය ගැසට් පත්‍රයේ පළ කරනු ලැබිය යුතු ය.

IV වන කොටස

සාමාන්‍ය විධිවිධාන.

39. අධිකාරිය, අල්ලස් පනතේ අර්ථානුකූලව උපලේඛනගත ආයතනයක් ලෙස සැලකිය යුතු අතර, ඒ පනතේ විධිවිධාන ඒ අනුව තේරුම් ගත යුතු ය.

අධිකාරිය අල්ලස් පනතේ අර්ථානුකූලව උපලේඛනගත ආයතනයක් විය යුතු බව.

40. අධිකාරියේ සියලු සාමාජිකයන්, නිලධරයන් සහ සේවකයන් දණ්ඩ නීති සංග්‍රහයේ අර්ථානුකූල ව සහ එහි කාර්ය සඳහා රජයේ සේවකයන් ලෙස සැලකිය යුතු ය.

අධිකාරියේ සාමාජිකයන්, නිලධරයන් සහ සේවකයන් රජයේ සේවකයන් ලෙස සැලකිය යුතු බව.

රජයේ චංචල හා නිශ්චල යනාදී දේපළ අධිකාරිය වෙත ලබාදිය යුතු බව.

41. (1) රජයේ යම් නිශ්චල දේපළක් අධිකාරියේ කාර්ය සඳහා අවශ්‍ය වන අවස්ථාවක, ඒ කාර්යය රජයේ ඉඩම් ආඥාපනතේ 6 වන වගන්තිය යටතේ ඒ දේපළ [illegible] හැකි හෝ බද්දට දිය හැකි කාර්යයක් ලෙස සැලකිය යුතු අතර, ඒ අනුව අධිකාරිය වෙත ඒ දේපළ [illegible] හෝ බද්දට දීමට ඒ ආඥාපනතේ විධිවිධාන අදාළ විය යුතු ය.

(2) රජයේ යම් චංචල දේපළක් අධිකාරියේ කාර්ය සඳහා අවශ්‍ය වන අවස්ථාවක, අමාත්‍යවරයා විසින්, ගැසට් පත්‍රයේ පළ කරන නියමයක් මගින්, ඒ චංචල දේපළෙහි සන්තකය සහ ප්‍රයෝජනය අධිකාරිය වෙත පවරා සතු කර දිය හැකි ය :

එසේ වුව ද රජයේ යම් චංචල දේපළක් කෙරෙහි බලපාන කිසිම නියමයක්, ඒ දේපළෙහි පාලනය දරන අමාත්‍යවරයාගේ එකඟත්වය නොමැතිව, මේ උපවගන්තියේ මීට ඉහතින් වූ විධිවිධාන යටතේ අමාත්‍යවරයා විසින් නොකළ යුතු ය.

ඉඩම් අත්කර ගැනීමේ ආඥාපනත යටතේ නිශ්චල දේපළ අත්කර ගැනීම.

42. (1) යම් නිශ්චල දේපළක් අධිකාරියේ නිශ්චිත කාර්යයක් සඳහා අත්කර ගැනීම අවශ්‍ය වන්නා වූ ද තත්කාර්යය සඳහා යෝජිත අත්කර ගැනීම අමාත්‍යවරයා විසින් ගැසට් පත්‍රයේ පළ කරන නියමයක් මගින් අනුමත කරන්නා වූ ද අවස්ථාවක ඒ දේපළ පොදු කාර්යයක් සඳහා අවශ්‍ය වන්නේ යැයි සැලකිය යුතු අතර, ඒ අනුව එය ඉඩම් අත්කර ගැනීමේ ආඥාපනත යටතේ අත්කරගෙන අධිකාරිය වෙත පවරා දෙනු ලැබිය හැකි ය.

(2) අධිකාරිය සඳහා යම් නිශ්චල දේපළක් ඉඩම් අත්කර ගැනීමේ ආඥාපනත යටතේ අත්කර ගැනීම සඳහා ගෙවිය යුතු යම් මුදල් ප්‍රමාණයක්, අධිකාරියේ අරමුදලින් ගෙවනු ලැබිය යුතු ය.

මේ පනත යටතේ හෝ අධිකාරියේ විධානය මත හෝ කරන ලද ක්‍රියා සඳහා ආරක්ෂාව.

43. (1) අධිකාරියේ යම් සාමාජිකයකු, නිලධරයකු, සේවකයකු හෝ අනුයෝජිතයකු විසින් සද්භාවයෙන් මේ පනත යටතේ හෝ අධිකාරියේ විධානය මත හෝ කරන ලද නැතහොත් කරන ලදැයි අදහස් කරන ලද යම් ක්‍රියාවක් සම්බන්ධයෙන් ඔහුට විරුද්ධව කිසිම සිවිල් හෝ අපරාධ නඩුවක් පවරනු නොලැබිය යුතු ය.

(2) අධිකාරිය විසින් හෝ අධිකාරියට විරුද්ධව හෝ යම් අධිකරණයක් ඉදිරියට පමුණුවනු ලැබූ යම් සිවිල් හෝ අපරාධ නඩුවක දී අධිකාරිය විසින් දරන ලද යම් වියදමක් අධිකාරියේ අරමුදලින් ගෙවනු ලැබිය යුතු අතර එවැනි යම් සිවිල් හෝ අපරාධ නඩුවක දී අධිකාරිය වෙත ගෙවූ හෝ අධිකාරිය විසින් අයකර ගන්නා ලද හෝ ගාස්තු කිසිවක්, අධිකාරියේ අරමුදලට බැර කරනු ලැබිය යුතු ය.

(3) (1) වන උපවගන්තියේ සඳහන් යම් තැනැත්තකු විසින් මේ පනත යටතේ හෝ අධිකාරියේ විධානය මත හෝ කරන ලද නැතහොත් කරන ලදැයි අදහස් කරන ලද යම් ක්‍රියාවක් සම්බන්ධයෙන් ඔහුට විරුද්ධව යම් අධිකරණයක පවරනු ලැබූ යම් සිවිල් හෝ අපරාධ නඩුවක දී ඔහු විසින් දරන ලද වියදම් ඒ සිවිල් නඩුවේ දී හෝ අපරාධ නඩුවේ දී ඔහු විසින් අයකරගෙන ඇත්නම් මිස ඒ ක්‍රියාව සද්භාවයෙන් කරනු ලැබුවේ යයි අධිකරණය තීරණය කරන්නේ නම්, ඒ තැනැත්තාට අරමුදලින් ගෙවනු ලැබිය යුතු ය.

44. [illegible]

45. (1) [illegible]

(2) (1) [illegible]

46. [illegible]

47. [illegible]

48. (1) [illegible]

(අ) [illegible]

(ආ) [illegible]

(ඈ) මේ පනතේ විධිවිධාන හෝ ඒ යටතේ සාදන ලද යම් නියෝගයක් [illegible] මැණික් [illegible] හෝ [illegible] හෝ [illegible] ඇතුළත් [illegible] කළ හැකි ය;

(ඇ) මේ පනත යටතේ පවත්වනු [illegible] හොත්, ලේඛන හෝ වාර්තා [illegible] හැකි අතර, ඒවායේ උධෘත හෝ [illegible] හැකි ය;

(ඉ) [illegible] යම් [illegible] ඇතිව [illegible] ඇති අවස්ථාවක, ඒ [illegible] කළ හැකි ය:

එසේ වුවද [illegible] කිරීම අධිකාරිය විසින් [illegible] බලය දෙන ලද [illegible] කිසි තැනැත්තකු විසින් [illegible] යුතු ය;

(ඊ) එවැනි යම් භූමියක හෝ එවැනි යම් වාහනයක භාර හෝ යාත්‍රාවන කවර හෝ තැනැත්තකුගෙන් ප්‍රශ්න කළ හැකි ය.

(2) එවැනි නිලධරයකු විසින් (1) වන උපවගන්තියෙන් [illegible] යුතු ය.

48. (1) මේ පනත යටතේ [illegible] වරදක් කර ඇති බව හෝ කර [illegible] යන බව විශ්වාස කිරීමට යම් බලයලත් නිලධරයකුට හේතු ඇති අවස්ථාවක, ඒ බලයලත් නිලධරයා විසින්—

(අ) ඒ වරද [illegible] ඒ වරද [illegible] නියනු [illegible] ඒ [illegible] හෝ [illegible];

(ආ) මේ පනත යටතේ [illegible] තැනැත්තකු [illegible] අනුව [illegible], ලේඛන [illegible]

තහනමට ගෙන රඳවා තබා ගත හැකි ය.

(2) යම් බලයලත් නිලධරයකු විසින් යම් භාණ්ඩයක් (1) වන උපවගන්තිය යටතේ තහනමට ගන්නා අවස්ථාවක, මෙහි මින් ඉදිරියට විධිවිධාන සලස්වා ඇති පරිදි එය බැහැර කරනු ලබන තෙක් එය අධිකාරියේ භාරයේ සහ එහි පාලනය යටතේ තබා ගත යුතු ය.

50. (1) තහනමට ගන්නා ලද යම් භාණ්ඩයක්, මේ පනත යටතේ වූ වරදක් කිරීම සඳහා හෝ වරදක් කිරීම සම්බන්ධයෙන් හෝ යොදාගන්නා ලද බවට, බලය ලත් නිලධරයකු යථා පරිදි පරීක්ෂණයක් පැවැත්වීමෙන් පසු සෑහීමට පත් වන අවස්ථාවක, ඒ භාණ්ඩය රජය වෙත සතු වන්නේ ය.

(2) බලයලත් නිලධරයකු විසින් (1) වන උපවගන්තිය යටතේ යම් භාණ්ඩයක් තහනමට ගැනීමෙන් සහ එය රජය වෙත සතුවීමෙන් අතෘප්තියට පත් යම් තැනැත්තකු විසින්, එය එසේ රජය වෙත සතු වූ දිනයෙන් පසු දවස් හතක් ඇතුළත, එය එසේ තහනමට ගැනීමට සහ රජය සතුවීමට විරුද්ධව, ඒ තහනමට ගැනීම සහ රජය සතුවීම සිදුවූයේ යම් දිසා අධිකරණයක ප්‍රාදේශීය අධිකරණ බල සීමා ඇතුළත ද ඒ දිසා අධිකරණය වෙත, ලියවිල්ලක් මගින් වූ ඉල්ලීමක් කළ හැකි ය.

(3) (2) වන උපවගන්තිය යටතේ දිසා අධිකරණය වෙත කරන ඉල්ලීම ලියවිල්ලකින් විය යුතු අතර එය සිවිල් නඩුකරයක පැමිණිල්ලක ආකාරයෙන් විය යුතු ය. එම ඉල්ලීමෙහි, ඒ තැනැත්තා පැමිණිලිකරු ලෙස විස්තර කරනු ලැබිය යුතු අතර, බලයලත් නිලධරයා විත්තිකරු ලෙස විස්තර කරනු ලැබිය යුතු ය. එම ඉල්ලීමෙහි පහත සඳහන් කරුණු එනම්—

(අ) එම අධිකරණයේ නම සහ අධිකරණය වෙත ඉල්ලීම ඉදිරිපත් කරන දිනය;

(ආ) බලයලත් නිලධරයාගේ නම සහ ලිපිනය;

(ඇ) අධිකරණය විසින් තීරණය කළ යුතු කාරණය වශයෙන් ඉල්ලීමේ විෂය වස්තුව වන භාණ්ඩය තහනමට ගැනීම සහ එය රජය සතු වීම නීති විරෝධී බව පිළිබඳ සරල හා සංක්ෂිප්ත ප්‍රකාශයක් සහ—

(i) ඒ තහනමට ගැනීම සහ රජය සතුවීම නීති විරෝධී බව;

(ii) ඒ භාණ්ඩය අප්‍රමාදව පැමිණිලිකරුට ආපසු ලබා දිය යුතු බව

අධිකරණය විසින් තීරණය කරන මෙන් ඉල්ලීමක් ඇතුළත් විය යුතු ය.

(4) යම් භාණ්ඩයක් තහනම්ව ගැනීම සහ රජය සතු වීම සම්බන්ධයෙන් යම් දිසා අධිකරණයක් වෙත ඉදිරිපත් කර ඇති ඉල්ලීමක් පිළිබඳ යම් නඩු කටයුතු පවතින්නා වූ, එම උපවගන්තිය යටතේ ඒ තහනම්ව ගැනීම සහ රජය සතු වීම ගැන තීරණය කිරීමට එම නඩු කටයුතු අවසන් කිරීමේ කාර්ය සැම්බන්ධයෙන් සතු වන්නේ ය.

(5) (1) වන උපවගන්තිය යටතේ යම් භාණ්ඩයක් රජය සතු වී ඇති සහ—

(අ) යම් තැනැත්තකු නීතිඥයකු විසින් (1) වන උපවගන්තිය යටතේ ඒ භාණ්ඩය තහනම්ව ගැනීමට විරුද්ධව (3) වන උපවගන්තිය යටතේ වූ ඉල්ලීමක් ඒ උපවගන්තියේ නියමිත කොට ඇති කාලසීමාව ඇතුළත යම් දිසා අධිකරණයක් වෙත ඉදිරිපත් කර නැත්තා වූ; හෝ

(ආ) ඒ උපවගන්තිය යටතේ කරන ලද යම් ඉල්ලීමක් දිසා අධිකරණය විසින් නිෂ්ප්‍රභ කර ඇත්තා වූ සහ ඒ නිෂ්ප්‍රභ කිරීමට විරුද්ධව අභියාචනයක් කිරීමට අවසර දී ඇති කාලසීමාව ඇතුළත අභියාචනයක් කර නැත්තා වූ; හෝ

(ඇ) ඒ උපවගන්තිය යටතේ වූ ඉල්ලීමක් නිෂ්ප්‍රභ කිරීමට විරුද්ධව අභියාචනයක් කරන ලදුව ඒ අභියාචනය නිෂ්ප්‍රභ කරනු ලැබුවා වූ

අවස්ථාවක, අධිකාරිය විසින්, ඒ භාණ්ඩය සන්තකයට ගෙන සුදුසු යයි අධිකාරිය කල්පනා කරන පරිදි එය විකිණීම හෝ අන්‍යාකාර යකින් බැහැර කිරීම හෝ කළ හැකි ය.

(6) මේ වගන්තියේ සහ 49 වන වගන්තියේ කාර්ය සඳහා "භාණ්ඩයක්" යන්නෙන්—

(අ) යම් මැණිකක් හෝ ස්වර්ණාභරණයක් ;

(ආ) යම් මුදලක් ;

(ඇ) මැණික් කර්මාන්තය හෝ ස්වර්ණාභරණ කර්මාන්තය කරගෙන යාම සඳහා යොදා ගන්නා හෝ යොදා ගත හැකි යම් දෙයක්

අදහස් වේ.

වැරදි.

51. (1) (අ) මේ පනතේ හෝ මේ පනත යටතේ සාදන ලද නියෝගයක හෝ රීතියක විධිවිධාන උල්ලංඝනය කරන ;

(ආ) අධිකාරියේ සාමාජිකයකු, නිලධරයකු හෝ සේවකයකු වී සිටිමින් මේ පනත යටතේ බලතල ක්‍රියාත්මක කිරීමේ දී හෝ කාර්ය ඉටු කිරීමේ දී නැතහොත් ඒ හා සම්බන්ධව තමා විසින් ලබා

ගන්නා ලද යම් තොරතුරක් තමා විසින් ඒ [illegible]

(ආ) [illegible]

[illegible]

(2) [illegible]

(3) මේ පනත යටතේ වූ වරදක් පුද්ගල මණ්ඩලයක් විසින් කරනු ලැබූ අවස්ථාවක—

(අ) ඒ පුද්ගල මණ්ඩලය සංස්ථාවක් නම් ඒ සංස්ථාවේ සෑම අධ්‍යක්ෂවරයකු හෝ නිලධරයකු ම ද,

(ආ) ඒ පුද්ගල මණ්ඩලය, හවුල් ව්‍යාපාරයක් නම් ඒ හවුල් ව්‍යාපාරයේ සෑම හවුල්කරුවකු ම ද,

ඒ වරදට වරදකරුවකු ලෙස සැලකිය යුතු ය:

එසේ වුව ද ඒ වරද කරන ලද්දේ තමාගේ අනුදැනුම නොමැතිව බව හෝ ඒ වරද වැළැක්වීමට තමා සියලු උද්යෝගයෙන් ක්‍රියා කළ බව හෝ ඒ සංස්ථාවේ අධ්‍යක්ෂවරයකු හෝ නිලධරයකු හෝ විසින් නැතහොත් ඒ හවුල් ව්‍යාපාරයේ හවුල්කරු විසින් ඔප්පු කරනු ලැබුවහොත් ඔහු ඒ වරදට වරදකරු ලෙස නොසැලකිය යුතු ය.

(4) අධිකාරිය විසින් ලියවිල්ලකින් බලය දෙනු ලැබූ යම් නිලධරයකු හෝ සේවකයකු, මේ පනත යටතේ වූ වැරදි සම්බන්ධ නඩු පැවරීමේ කාර්යය සඳහා 1979 අංක 15 දරන අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහය පනතේ 136 වන වගන්තියේ අර්ථානුකූලව රජයේ නිලධරයකු ලෙස සැලකිය යුතු ය.

52. මේ පනත යටතේ වූ යම් වරදක් කිරීමට අදාළ අවස්ථාගත කරුණු සැලකිල්ලට ගෙන පාර්ශ්වකරුවන්ගේ කැමැත්ත ඇතිව අධිකාරිය විසින් ඒ වරද, ඒ සම්බන්ධයෙන් නියම කළ හැකි උපරිම දඩයෙන් තුනෙන් එකක් නොඉක්මවන මුදල් ප්‍රමාණයකට සමථයට පත් කරනු ලැබිය හැකි ය. මේ වගන්තිය යටතේ වූ වරදක් සමථයට පත් කිරීම් වශයෙන් අධිකාරියට ලැබෙන සියලු මුදල් ප්‍රමාණයන් අරමුදලට බැර කළ යුතු ය.

නියෝග.

53. (1) නියම කළ යුතු යයි මේ පනතින් නියමිත හෝ නියෝග සෑදීමට මේ පනතින් බලය දී ඇති කවර හෝ කාරණයක් සම්බන්ධයෙන් අධිකාරිය විසින් නියෝග සාදනු ලැබිය හැකි ය.

(2) අධිකාරිය විසින් සාදනු ලබන සෑම නියෝගයක් ම, ගැසට් පත්‍රයෙහි පළ කරනු ලැබිය යුතු අතර, එය එසේ පළ කරනු ලබන දින සිට හෝ නියෝගයේ නිශ්චිත කොට දැක්වෙන යම් පසු දිනයක සිට හෝ ක්‍රියාත්මක වන්නේ ය.

(3) අධිකාරිය විසින් සාදනු ලබන සෑම නියෝගයක් ම එය ගැසට් පත්‍රයෙහි පළ කරනු ලැබීමෙන් පසු හැකිතාක් ඉක්මනින් අනුමතය සඳහා පාර්ලිමේන්තුව වෙත ඉදිරිපත් කරනු ලැබිය යුතු ය. එසේ අනුමත කරනු නොලැබූ යම් නියෝගයක් එම අනුමත නොකිරීමේ දින සිට, එහෙත් ඒ යටතේ කලින් කරන ලද කිසිවකට හානියක් නොමැතිව පරිච්ඡින්න කරනු ලැබූ සේ සැලකිය යුතු ය.

(4) අධිකාරිය විසින් සාදන ලද නියෝගයක් පරිච්ඡින්න වූ සේ සලකනු ලබන්නේ යම් දිනයක සිට ද ඒ දිනය ගැසට් පත්‍රයෙහි පළ කරනු ලැබිය යුතු ය.

පනත ඉවත් කිරීම සහ ඉතිරි කිරීම.

54. (1) 1971 අංක 13 දරන රාජ්‍ය මැණික් සංස්ථා පනත මෙයින් ඉවත් කරනු ලැබේ.

(2) ඉහත කී පනත ඉවත් කරනු ලැබුව ද—

(අ) නියමිත දිනයට පෙරාතුවම වූ දිනයේ දී රාජ්‍ය මැණික් සංස්ථාවේ බැරට ඇති සියලු මුදල්, මේ පනත යටතේ පිහිටුවනු ලබන අධිකාරියේ අරමුදලට නියමිත දිනයේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි, මාරු වන්නේ ය;

(ආ) නියමිත දිනයට පෙරාතුවම වූ දිනයේ දී රාජ්‍ය මැණික් සංස්ථාවට අයත් ව තිබුණා වූ සහ සංස්ථාවේ කාර්ය සඳහා ප්‍රයෝජනයට ගන්නා ලද සියලු චංචල හෝ නිශ්චල දේපළ, නියමිත දිනයේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි, අධිකාරිය සතු වන්නේ ය;

(ඇ) නියමිත දිනයට පෙරාතුවම වූ දිනයේ දී පැවති, රාජ්‍ය මැණික් සංස්ථාවේ සියලු ණය හා බැරකම් නියමිත දිනයේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි අධිකාරියේ ණය හා බැරකම් ලෙස සැලකිය යුතු ය;

(ඈ) රාජ්‍ය මැණික් සංස්ථාවේ කාර්ය සඳහා ඇති කර ගන්නා ලද සහ නියමිත දිනයට පෙරාතුවම වූ දිනයේ දී පැවති සියලු ගිවිසුම් හා එකඟවීම්, අධිකාරිය විසින් ඇති කරගත් ගිවිසුම් හා එකඟවීම් ලෙස, නියමිත දිනයේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි සැලකිය යුතු ය;

(ඉ) රාජ්‍ය මැණික් සංස්ථාව විසින් හෝ ඊට විරුද්ධව හෝ පවරනු ලැබ, නියමිත දිනයට පෙරාතුවම වූ දිනයේ දී අවසන් නොවී පවත්නා සියලු නඩු හා නඩු කටයුතු, අධිකාරිය විසින් හෝ අධිකාරියට විරුද්ධව හෝ පවරන ලද නඩු සහ නඩු කටයුතු ලෙස, නියමිත දිනයේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි සැලකිය යුතු ය;

(ඊ) රාජ්‍ය මැණික් සංස්ථාවේ වාසියට හෝ ඊට විරුද්ධ ව හෝ යම් කිසි බලය ඇති අධිකරණයක් විසින් සටහන් කරනු ලැබ හෝ කරනු ලැබ නියමිත දිනයට පෙරාතුවම වූ දිනයේ දී ඉටු නොවී පවත්නා සියලු තීන්දු ප්‍රකාශ සහ ආඥා අධිකාරියේ වාසියට හෝ ඊට විරුද්ධ ව හෝ සටහන් කරන ලද නැතහොත් කරන ලද තීන්දු ප්‍රකාශ හෝ ආඥා ලෙස, නියමිත දිනයේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි සැලකිය යුතු අතර ඒවා ඒ අනුව ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබිය හැකිය;

(උ) නියමිත දිනයට පෙරාතුව ම වූ දිනයේ දී රාජ්‍ය මැණික් සංස්ථාවේ නිලධරයන් සහ සේවකයන්ව සිටි—

(i) අධිකාරියෙහි හෝ III වන කොටස යටතේ පිහිටුවන ලද ආයතනයක හෝ සේවා නියුක්තිය පිරිනමනු ලදුව එය පිළිගත් නිලධරයන් සහ සේවකයන්, නියමිත දිනයට පෙරාතුවම වූ දිනයේ දී ඔවුන්ට අදාළ වූ සේවා නියුක්තියේ නියමයන්ට හා කොන්දේසිවලට වඩා අඩු වාසිදායක නොවන නියමයන් හා කොන්දේසි මත එකී සේවයේ නියුක්ත කරනු ලැබිය යුතු ය;

(ii) අධිකාරියෙහි හෝ III වන කොටස යටතේ පිහිටුවන ලද ආයතනයක හෝ සේවා නියුක්තිය පිරිනමනු නොලැබූ නැතහොත් ඒ අධිකාරියෙහි හෝ ආයතනයෙහි සේවා නියුක්තිය පිරිනමන ලදුව එසේ පිරිනමනු ලැබූ සේවා නියුක්තිය පිළිනොගත් නිලධරයන්ට සහ සේවකයන්ට, අමාත්‍යවරයා විසින් නිශ්චය කරනු ලබන වන්දි මුදලක් ගෙවනු ලැබීමට හිමිකම තිබිය යුතු ය;

(ඌ) 1971 අංක 13 දරන රාජ්‍ය මැණික් සංස්ථා පනත යටතේ සාදන ලදුව නියමිත දිනයට පෙරාතුවම දිනයේ දී බලාත්මකව පැවතියා වූ ද මේ පනතේ විධිවිධානවලට අනනුකූල නොවන්නා වූ ද සෑම රීතියක්ම සහ සෑම අතුරු ව්‍යවස්ථාවක් ම මේ පනත යටතේ සාදන ලද රීති හා අතුරු ව්‍යවස්ථා ලෙස සැලකිය යුතු ය;

(ඵ) 1971 අංක 13 දරන රාජ්‍ය මැණික් සංස්ථා පනත යටතේ නිකුත් කරන ලද නැතහොත් නිකුත් කරන ලද සේ සැලකෙන සහ නියමිත දිනයට පෙරාතුවම වූ දිනයේ දී බලපවත්නා සියලු බලපත්‍ර මේ පනත යටතේ නිකුත් කරන ලද බලපත්‍ර ලෙස සැලකිය යුතු ය.

අර්ථ නිරූපණය

55. පද සම්බන්ධය අනුව අන්‍යාර්ථයක් අවශ්‍ය වේ නම් මිස, මේ පනතෙහි—

"සභාපති" යන්නෙන්, 8 වන වගන්තිය යටතේ පත් කරන ලද අධිකාරියේ සභාපතිවරයා අදහස් වේ ;

"අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්" යන්නෙන්, 23 වන වගන්තිය යටතේ පත් කරන ලද අධිකාරියේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා අදහස් වේ ;

"මුදල් මණ්ඩලය" යන්නෙන් මුදල් නීති පනතේ 8 වන වගන්තිය යටතේ සංස්ථාපනය කරන ලද, ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය අදහස් වේ ;

"මැණික් අපනයනය කිරීම" යන්නෙන්, විනිමය පාලකවරයා විසින් නියම කර ඇති සීමාවන්ට යටත්ව යම් තැනැත්තකු විසින් තම ශරීරයේ පැළඳගෙන හෝ ඒ තැනැත්තා විසින් ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටතට රැගෙන යන හෝ ගුවනට ගෙන යන මැණික් හැර යම් මැණික්, ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටතට මුහුදින් හෝ ගුවනින් හෝ රැගෙන යාම සහ ගුවනට ගෙන යාම හෝ රැගෙන යාමට සහ ගුවනට ගෙන යාමට සැලැස්වීම අදහස් වේ ;

"යම් ස්වර්ණාභරණ ආනයනය කිරීම" යන්නෙන්, විනිමය පාලකවරයා විසින් නියම කර ඇති සීමාවන්ට යටත්ව යම් තැනැත්තකු විසින් තම ශරීරයේ පැළඳගෙන හෝ ඒ තැනැත්තා විසින් ශ්‍රී ලංකාව තුළට ගෙන එන ස්වර්ණාභරණ හැර, යම් ස්වර්ණාභරණ, ශ්‍රී ලංකාව තුළට මුහුදින් හෝ ගුවනින් හෝ ආනයනය කිරීම හෝ ගෙන ඒම හෝ ආනයනය කිරීමට හෝ ගෙන ඒමට සැලැස්වීම අදහස් වේ ;

"මැණික්" යන්නට යම් වටිනා ගලක් හෝ අර්ධ වටිනා ගලක් හෝ යම් මැණිකකින් හෝ එවැනි යම් ගලකින් කරන ලද නිෂ්පාදනයක් ඇතුළත් වේ ;

"මැණික් කර්මාන්තය" යන්නෙන් මෙහි පහත දැක්වෙන සියලු පන්තිවලට අයත් හෝ විස්තර අදාළ වන නැතහොත් ඉන් යම් පන්තියකට අයත් හෝ විස්තරයක් අදාළ වන යම් කර්මාන්තයක් හෝ වෙළෙඳ ව්‍යාපාරයක් අදහස් වේ:—

(අ) මැණික් අතල් කැණීම හෝ මැණික් ගැරීම;

(ආ) ශ්‍රී ලංකාවට මැණික් ආනයනය කිරීම හෝ ශ්‍රී ලංකාවෙන් මැණික් අපනයනය කිරීම;

(ඇ) මැණික් විකිණීම, මිලට ගැනීම හෝ හුවමාරු කිරීම;

(ඈ) මැණික් තක්සේරු කිරීම;

(ඉ) මැණික් කැපීම, ඔප දැමීම, හැඩගම් කැපීම හෝ මැණික්වලින් යමක් නෙලීම;

(ඊ) තාප පිරියම් කිරීම සහ මැණික්වල වටිනාකම නැංවීමේ වෙනත් ක්‍රම භාවිතය;

(උ) මැණික් පරීක්ෂා කොට සහතික කිරීම සහ වටිනා ලෝහ පිළිබඳ ලෝහ පරීක්ෂාව;

(ඌ) මැණික් කැපීම පුහුණු කිරීම;

"ස්වර්ණාභරණ" යන්නෙන් සිරුරේ පැළඳීම සඳහා වටිනා ලෝහවලින් හෝ වටිනා ගලින් තනන ලද යම් ආභරණයක් හෝ එවැනි ලෝහයෙන් හෝ වටිනා ගලින් තනන ලද කෞතුක භාණ්ඩයක් අදහස් වේ;

"ස්වර්ණාභරණ කර්මාන්තය" යන්නෙන් වටිනා ලෝහ පිළිබඳ ලෝහ පරීක්ෂාව හෝ වටිනා ලෝහවලින් නැතහොත් වටිනා ගලින් සිරුරේ පැළඳීම සඳහා වූ ආභරණ තැනීම හෝ ඒ ආභරණ අපනයනය කිරීම හා සම්බන්ධ යම් කර්මාන්තයක් හෝ වෙළෙඳ ව්‍යාපාරයක් අදහස් වේ;

"උපලේඛනගත ලිඛිත නීතිය" යන්නෙන් මේ පනතේ උපලේඛනයේ II වන කොටසේ තත්කාලීනව නිශ්චය කොට දැක්වෙන ලිඛිත නීතිවල විධිවිධාන අදහස් වේ;

"රාජ්‍ය මැණික් සංස්ථාව" යන්නෙන් 1971 අංක 13 දරන රාජ්‍ය මැණික් සංස්ථා පනත මගින් පිහිටුවන ලද රාජ්‍ය මැණික් සංස්ථාව අදහස් වේ.

56. මේ පනතේ සිංහල සහ දෙමළ භාෂා පාඨ අතර යම් අනනුකූලතාවක් ඇති වුවහොත් එවිට සිංහල භාෂා පාඨය බලපැවැත්විය යුතු ය. අනනුකූලතාවක් ඇතිවූ විට සිංහල භාෂා පාඨය බලපැවැත්විය යුතු බව.

(14 වන වගන්තිය)

උපලේඛනය

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] 3(1), 8, 17, 18, 20, 27(1), 28, 37, 58 සහ 69 [illegible] [illegible].

[illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17(2), 18, 19, 20, 42, 43 සහ 45 [illegible] [illegible].